ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НОМИДАН
Ҳ У К М

2026 йил 24 апрель кунида, Хоразм вилояти жиноят ишлари бўйича Боғот туман суди, очиқ суд мажлисида, суд биносида, судья Б.Якубовнинг раислигида, судья ёрдамчиси М.Курбановнинг котиблигида, тарафлардан давлат айбловчиси Боғот туман прокурорининг катта ёрдамчиси Ж.Самандаров, судланувчи М.Олимбоева, унинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилган "Legal Bahodir" адвокатлик бюросининг адвокати С.Машарифовларнинг иштирокида,

Олимбоева Муяссар Қудрат қизи (Olimboyeva Muyassar Qudrat qizi) – 17.12.1990 йилда Хоразм вилояти, Шовот туманида туғилган, миллати ўзбек, Ўзбекистон Республикаси фуқароси, маълумоти ўрта-махсус, оилалик, икки нафар фарзандлари бор, вақтинча ишсиз, муқаддам жиноят ишлари бўйича Урганч шаҳар судининг 20.03.2024 йилдаги ҳукмига кўра, ЖК 131-моддаси 1-қисми ва 131-моддаси 2-қисми билан, ЖК 59-моддаси тартибида базавий ҳисоблаш миқдори 330.000 сўмнинг 30 баравари миқдорида 9.900.000 сўм жарима жазоси тайинланган ва ушбу жарима 2024 йил 3 апрель кунида тўлиқ тўланган бўлиб, иш учун аҳамиятли бўлган даврда судланганлик ҳолати тугалланган, Хоразм вилояти, Урганч шаҳри, "Байналминалчи" маҳалласи, Байналминал кўчаси, 28-уй, 24-хонадонда доимий рўйхатда туриб яшайди, жиноят иши бўйича 2026 йил 14 март кунидан "муносиб хулқ-атворда бўлиш тўғрисида тилхат" тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган, айблов далолатномаси нусхасини ўз вақтида олганга нисбатан,

Ўзбекистон Республикаси ЖК 131-моддаси 1 ва 2-қисмлари билан айблаш ҳақидаги 1-2205-2601/45-сонли жиноят ишини кўриб чиқиб қуйидагиларни

а н и қ л а д и:

Судланувчи **М.Олимбоева**, ғаразли ва бошқа паст ниятларни кўзлаб, моддий манфаатдор бўлиш мақсадида, 2026 йил 12 февраль куни кечқурун соат 21.00лар атрофида, Боғот тумани ИИБ ТҚХ ЖҚГ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида, ўзининг яшаш хонадони бўлган Урганч шаҳар, "Байналминалчи" маҳалласи, Байналминал кўчасидаги 28-уйнинг, 24-хонадонида тезкор тадбирга жалб қилинган М.Машариповга жинсий алоқа қилиши учун 1.600.000 сўм миқдордаги пул эвазига унга ўзи топиб

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

берган таниши 29.07.2002 йилда туғилган Фархадова Нилуфар Мансурбек қизи билан жинсий алоқа қилишлари учун қўшмачилик қилиб, ушбу яшаш хонадонида фоҳишахона ташкил қилиб, уларга жинсий алоқа қилишлари учун шароит яратиб берганлиги эвазига тадбирга жалб қилинган М.Машариповдан 1.600.000 сўм пулларни олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.

Суд мажлисида судланувчи тариқасида сўроқ қилинган М.Олимбоева айбига тўлиқ иқрор эканлигини билдириб, қуйидагиларни, яъни, у 2025 йилнинг июль ойидан буён онаси Г.Отаниязова номида бўлган Урганч шаҳри, “Байналминалчи” маҳалласи, Байналминал кўчасидаги кўп қаватли уйнинг 28-уйи, 24-хонадонида бирга яшаб келаётганлиги, 2026 йилнинг февраль ойи бошларида унинг “Гулшан” исмли яқин таниши Боғот туманидан бўлган “Атуш” исмли шахс, ўтказилган тезкор тадбирда аризачи сифатида қатнашган М.Машарипов билан яқиндан таништириб қўйганидан сўнг, М.Машарипов билан ўзининг “Telegram” ижтимоий тармоғидаги “Muhammad aziz” номли профили орқали унинг “Atush” номли профилига ишқий мазмундаги хабарлар ёзишиб юриб, М.Машарипов билан ўзаро яқин муносабат ўрнатганидан кейин, кунларнинг бирида М.Машарипов уни Боғот туманига кўришишга таклиф қилганида, унга ёш боласи борлиги сабабли Боғот туманига бориб билмаслигини, балки унинг ўзини Урганч шаҳридаги яшаш хонадонига келишини таклиф қилганлиги, шунда М.Машарипов ундан жинсий алоқада бўлиши учун таниш қизлари бор ёки йўқлигини, агар топиб берса уни хонадонига шериклари билан бирга бориб, дам олиб кетишларини айтганлиги, шундан сўнг, орадан бироз вақт ўтиб, М.Машариповга ўзининг “Telegram” ижтимоий тармоғидаги “Muhammad aziz” номли профилидан М.Машариповнинг “Atush” номли профилига ўзининг аввалдан таниш бўлган, 29.07.2002 йилда туғилган Н.Фархадовани расмини ташлаб бериб, уни жинсий алоқада бўлишини айтиб, яъни яшаш уйида ушбу таниши Н.Фархадова билан бирга жинсий алоқада бўлишларига шароит яратиб беришини айтиб, бунинг эвазига унга 100 АҚШ доллари беришини айтганлиги, шунда М.Машарипов унинг ушбу таклифига рози бўлганлиги сабабли олдиндан таниши бўлган Н.Фархадовага қўнғироқ қилиб, унга М.Машариповни “Атуш” исмли пули кўп бир таниши борлигини, агар у билан бирга жинсий алоқа қилишга рози бўлса, ўзини яшаш уйида уларга жинсий алоқада бўлишилари учун шароит яратиб бериб, эвазига яхшигина пул ҳам беришини олдиндан айтганида, таниши Н.Фархадова унинг ушбу таклифига рози бўлиб, агар таниши М.Машарипов келганлигини қўнғироқ қилиб айтса, уни яшаш хонадонига бориши мумкинлигини билдирганлиги, шундан сўнг, 2026 йил 12 февраль куни соат 15:30лар атрофида дугонаси Р.Матяқубовага қўнғироқ қилиб, яшаш уйига келиб, ёш фарзандига қараб туришга кўмаклашишини сўраганлиги сабабли дугонаси Р.Матяқубова унинг яшаш хонадонига келганлиги, шундан сўнг, орадан бироз вақт ўтиб, яъни соат 18:00лар атрофида таниши М.Машарипов унга қўнғироқ қилиб, ёнидаги шериклари билан бирга уни уйига бораётганлигини айтганида, унга бир ўзи келишини айтганлиги, бироқ орадан бироз вақт ўтиб, таниши

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

М.Машарипов унинг хонадонига ёнида шериклари билан бирга келганлиги сабабли уларни уйига киритганидан сўнг, М.Машарипов ундан унга жинсий алоқа қилиши учун тавсия қилган Н.Фархадовани қаердалигини сўраган вақтда, таниши Н.Фархадовани ўзи ҳам уни уйига кириб келганлиги, шунда у М.Машариповдан унга жинсий алоқа қилиши учун таниши Н.Фархадовани топиб бериб, уларга бирга жинсий алоқада бўлиши учун ўзини хонадонида уларга шароит яратиб бераётганлиги учун олдиндан келишилган 100 АҚШ долларини беришни сўраганида, М.Машарипов унга 100 АҚШ долларига ҳисоблаб, 1.600.000 сўм миқдоридаги 200.000 сўмлик купюралардан иборат бўлган пулларни берганлиги, шундан сўнг, М.Машарипов таниши Н.Фархадова билан бирга жинсий алоқа қилиш учун уйининг алоҳида хонасига бирга кириб кетишганлиги, ўша вақтда уйига ёш боласини қараб туриш учун келган дугонаси Р.Матяқубовага таниши М.Машариповдан олган 1.600.000 сўм пуллардан 200.000 сўмини ундан қарзи бўлганлиги сабабли берганида, Р.Матяқубова ундан ушбу пулни олиб, қўлидаги телефон аппаратининг ғилофининг ичига солиб қўйганлиги, шу вақтда М.Машарипов билан унинг уйига бирга келган икки нафар танишларидан бири ташқарига чиқмоқчи бўлганида, уни ўзи эшик олдига бориб, эшикни очганида фуқаролик кийимидаги 3-4 нафар шахслар ўзларини ИИБ ходими ва холислар сифатида таништириб, уни уйига кириб келишганидан сўнг, унга ўзларини хизмат гувоҳномасини кўрсатишиб, ундан ким билан қандай мақсадда учрашиб, нима олганлигини сўрашганида, у ушбу тезкор ходимларга ўзини тўлиқ таништириб, фуқаро М.Машариповдан унга ўзини таниши бўлган 2002 йилда туғилган Н.Фархадовани жинсий алоқа қилиши учун топиб бериб, бирга бўлишлари учун уйида шароит яратиб берганлиги эвазига 100 АҚШ долларига ҳисоблаб 1.200.000 сўм ва яна М.Машарипофни ёнида келган бир нафар шериги ҳам таниши Н.Фархадова билан жинсий алоқада бўлиши учун 400.000 сўм жами 1.600.000 сўм пулларни олдиндан олганлигини ва ушбу пулдан 200.000 сўмини уйида ёш боласини қараб туриш учун келган дугонаси Р.Матяқубовага ундан олдиндан қарзи бўлганлиги учун берганлигини билдириб, тезкор тадбирда фойдаланиш учун унга тақдим қилинган ушбу 200.000 сўм купюралардан иборат бўлган жами 1.600.000 сўм пулларни тезкор ходимларга қайтариб берганида, ушбу пуллар ундан холислар иштирокида кўздан кечирилган ҳолда ашёвий далил сифатида олиниб, алоҳида конвертга солиб мухрланганлиги ва қолган процессуал ҳаракатларни амалга ошириш учун уларни Хоразм вилоят ИИБ биносига бирга боришни таклиф қилишганлиги, шундан сўнг тезкор ходимлар билан бирга боришганларидан сўнг, бўлиб ўтган ҳолатлар юзасидан улардан тушунтириш хатлари олиниб, баённома тузилганлиги ва ушбу баённома томонлар ўқиб эшиттирилиб, ҳеч қандай эътироз ва шикоятлар бўлмаганлиги сабабли имзоланганлиги ва шу билан тезкор тадбир тугатилганлиги, ушбу ўтказилган тезкор тадбир давомида ходимлар томонидан унга барча ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўлиқ тушунтирилганлиги, тезкор тадбирда қатнашган барча ходимлар ёки бошқа бирон бир шахс томонидан унга нисбатан ҳеч қандай босим ёки руҳий тазйиқлар

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

ўтказилмаганлиги, шундан сўнг унга нисбатан 2026 йил 14 февраль куни жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари ўтказилганлиги, ҳозирда содир этган ушбу қилмишидан чин кўнгилдан пушаймондалиги, оиласида ягона боқувчилиги, икки нафар вояга етмаган фарзандлари борлиги, моддий ва оилавий шароити туфайли пулга зарур бўлганлиги сабабли ушбу қилмишни содир этишга мажбур бўлганлиги, бошқа бундай ҳолатлар такрорланмаслигини баён қилиб, суддан енгиллик беришни сўраб, кўрсатув берди.

Суд мажлисида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган М.Машарипов судда дастлабки тергов давридаги кўрсатмаларини тасдиқлашини билдириб, қуйидагиларни, яъни у 2026 йил февраль ойининг бошларида Урганч шаҳри, “Байналминалчи” маҳалласи, Байналминал кўчасидаги кўп қаватли уйнинг 28-уйи, 24-хонадонда яшовчи судланувчи М.Олимбоева билан унинг бир яқин дугонаси орқали танишиб қолиб, “Telegram” ижтимоий тармоғидаги ўзининг “Atush” номли профилидан судланувчининг ушбу ижтимоий тармоқдаги “Muhammad aziz” номли профилига турли ишқий мазмундаги хабарларни ёзиш орқали у билан яқиндан таниш бўлиб қолганлиги, кунларнинг бирида судланувчидан жинсий алоқада бўлиши учун ёш қиз танишлари бор ёки йўқлигини сўраганида, унга 2002 йилда туғилган Қорақалпоғистондан бўлган Урганч шаҳридаги гўзаллик салонларининг бирида ишлаб юрган “Нилуфар” исмли қиз таниши борлигини айтиб, ушбу танишини расмини унга “Telegram” ижтимоий тармоғида ташлаб бериб, ушбу қизни 100 АҚШ доллари эвазига жинсий алоқада бўлишини, агар рози бўлса шу қиз билан жинсий алоқада бўлиши учун ўзини яшаш хонадонида шароит яратиб беришини, бироқ 100 АҚШ долларини унинг ўзига бериши кераклигини ва қиз танишини у билан жинсий алоқада бўлишга ўзи кўндиришини айтганида, унинг ушбу таклифига рози бўлиб, у билан ўзаро суҳбати жараёнини ўзини телефон аппаратидаги овоз ёзиш дастури орқали ёздириб олиб, 1(бир) дона “DVD+R” дискка тушириб олиб, 2026 йил 12 февраль кунидаги Боғот туман ИИБ бошлиғи номига судланувчи М.Олимбоеванинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериб, қонун бузилиши ҳолатлари аниқланган тақдирда қонуний чора кўришни сўраб ёзган аризасига илова қилган ҳолда тақдим қилганлиги сабабли унинг ушбу аризаси юзасидан тезкор тадбир ўтказилиши режалаштирилганлиги сабабли ушбу тадбирда аризачи сифатида қатнашишга розилик билдириб, тезкор тадбирда фойдаланиш мақсадида ўзига тегишли бўлган 3.000.000 сўм пуллардан фойдаланиш учун ушбу пулларни тезкор ходимларга тақдим қилганидан сўнг, холислар иштирокида у тақдим қилган ушбу 3.000.000 сўм пулларнинг серия-рақамлари баённомага туширилган ҳолда унга қайтадан тақдим қилиниб, тезкор тадбир давомида бажариладиган ишлар унга тушунтирилиб, ёнида бир нафар тезкор ходим Э.Қаландаров ва яна бир нафар ишга алоқадор холис шахс иштирокида кечқурун соат 21:00лар атрофида судланувчи унга берган манзил бўйича унинг яшаш хонадонига борганидан сўнг, судланувчини хонадонига чиқишдан олдин ёнида бўлган тадбирда фойдаланиш учун тақдим қилинган 3.000.000 сўм пулдан жами 1.600.000 сўмни ажратиб олиб, шундан 1.200.000 сўмни ўзини ёнига олиб

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

қолиб, қолган 400.000 сўмни эса у билан бирга ёнида келган тезкор ходим Э.Қаландаровга тақдим қилиб, биргаликда судланувчи М.Олимбоевани хонадонига боришганидан сўнг, судланувчини ўзи хонадонини эшикини очган ҳолда уни ва ёнидаги шерикларини ҳам уйига таклиф қилиб киритганидан сўнг, судланувчи М.Олимбоева ундан дастлаб келишилган 100 АҚШ долларини беришни талаб қилганида, тадбирда фойдаланиш учун унга тақдим қилинган 3.000.000 сўм пулдан ёнида бўлган 1.200.000 сўмни 100 АҚШ долларига ҳисоблаган ҳолда унга берганидан сўнг, у билан бирга ёнида келган тезкор ходим Э.Қаландаров ҳам судланувчига унга таклиф қилган "Нилуфар" исмли таниш қизи билан бирга жинсий алоқа қилиши учун ушбу хонадонга киришдан олдин унга берган 400.000 сўм пулни берганлиги, яъни судланувчи ундан ва ёнидаги шериги тезкор ходим Э.Қаландаровдан жами бўлиб 1.600.000 сўм миқдоридаги пулларни олганидан сўнг, унинг хонадонига улардан кейин кириб келган ёш қизни уларга "Нилуфар" исмли қиз сифатида таништириб, дастлаб унга ушбу қиз танишини қўшган ҳолда уйининг алоҳида хонасига жинсий алоқада бўлишлари учун киритиб юборганидан кейин, орадан бироз вақт ўтмасдан уларни ташқарида пойлаб турган тезкор ходимларга олдиндан келишилган шартли ишора билдирилганлиги сабабли тезкор ходимлар холислар иштирокида М.Олимбоевани хонадонига кириб келишиб, судланувчига нисбатан тезкор тадбир ўтказилаётганлигини маълум қилишиб, хизмат гувоҳномаларини кўрсатишган ҳолда ўзларини ва холисларни таништиришиб, судланувчидан ўзини таништиришини ва қандай мақсадда ким билан учрашиб, ундан нима олганлигини сўрашганида, судланувчи М.Олимбоева ўзини тўлиқ таништириб, ундан ўзини таниши бўлган 2002 йилда туғилган Н.Фархадовани жинсий алоқа қилиши учун топиб бериб, бирга бўлишлари учун уйида шароит яратиб берганлиги эвазига 100 АҚШ долларига ҳисоблаб 1.200.000 сўм ва яна уни ёнида келган бир нафар шериги, тезкор ходим Э.Қаландаровдан ҳам ушбу таниши Н.Фархадова билан жинсий алоқада бўлиши учун 400.000 сўм жами 1.600.000 сўм пулларни олдиндан олганлигини ва ушбу пулдан 200.000 сўмини уйида ёш боласини қараб туриши учун келган дугонаси Р.Матяқубовага ундан олдиндан бўлган қарзи учун берганлигини билдириб, тезкор тадбирда фойдаланиш учун унга тақдим қилинган ушбу 200.000 сўм купюралардан иборат бўлган жами 1.600.000 сўм пулларни тезкор ходимларга тўлиқ қайтариб берганида, ушбу пуллар ундан холислар иштирокида кўздан кечирилган ҳолда ашёвий далил сифатида олиниб, алоҳида конвертга солиб мухрланганлиги ва қолган процессуал ҳаракатларни амалга ошириш учун уларни Хоразм вилоят ИИБ биносига бирга боришни таклиф қилишганлиги, шундан сўнг тезкор ходимлар билан бирга боришганларидан сўнг, бўлиб ўтган ҳолатлар юзасидан улардан тушунтириш хатлари олиниб, баённома тузилганлиги ва ушбу баённома томонлар ўқиб эшиттирилиб, ҳеч қандай эътироз ва шикоятлар бўлмаганлиги сабабли имзоланганлиги ва шу билан тезкор тадбир тугатилганлиги, тезкор тадбир тугатилганидан сўнг тадбирда фойдаланиш учун ўзи тақдим қилган 3.000.000 сўм пуллари тўлиқ қайтариб олганлиги бўйича тилхат ёзиб бериб,

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

ушбу пулларини тўлиқ қайтариб олганлиги, ушбу ўтказилган тезкор тадбир давомида ходимлар томонидан судланувчига ва бошқаларга барча ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўлиқ тушунтирилганлиги, тезкор тадбирда қатнашган барча ходимлар ёки бошқа бирон бир шахс томонидан судланувчига ва бошқаларга нисбатан ҳеч қандай босим ёки руҳий тазйиқлар ўтказилмаганлигини, судланувчи М.Олимбоева ўтказилган тезкор тадбир давомида ундан ушбу 1.600.000 сўм пулларни оилавий шароити қийин аҳволда бўлиб, моддий томондан қийналганлиги ва пулга муҳтож бўлганлиги сабабли ушбу жиноий қилмишни содир қилишга мажбур бўлганлигини айтганлигини, судланувчи М.Олимбоева билан олдиндан таниш эмаслиги ва у билан ҳеч қандай шахсий ёки бошқа бир хусумат ва адоватда бўлмаганлиги билдириб, кўрсатув берди.

Суд мажлисида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган **Э.Қаландаров** ва **Х.Жаббаров**лар гувоҳ М.Машариповнинг ва гувоҳ **Н.Фархадова** ва **Р.Матёқубова**лар эса судланувчи М.Олимбоеванинг кўрсатувларига айнан ўхшаш кўрсатувлар беришди.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси *21-моддасида* “Инсон ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, жамият ҳамда давлатнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига путур етказмаслиги шарт, нсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари фақат қонунга мувофиқ ва фақат конституциявий тузумни, аҳолининг соғлиғини, ижтимоий ахлоқни, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамоат хавфсизлигини ҳамда жамоат тартибини таъминлаш мақсадида зарур бўлган доирада чекланиши мумкин”лиги белгиланган.

Суд, мазкур Конституциявий нормадаги қоидаларига амал қилиб, гарчанд судланувчи *М.Олимбоева* дастлабки тергов органи томонидан унга нисбатан қўйилган айбловларга тўлиқ иқрор эканлигини билдириб, кўрсатув берган бўлсада, жиноят иши юзасидан тўпланган иш ҳужжатларини текшириб чиқиб, юқорида қайд этилган судланувчи ва гувоҳларнинг кўрсатувларига ЖПК 98 ва 112-моддалари талаблари бўйича баҳо бериб, суд мажлисида аниқланган ҳолатларни ҳамда жиноят ишидаги материалларни синчковлик билан, ҳар томонлама, тўла ва холисона ўрганиб, судланувчининг мазкур жиноятларни содир этганликдаги айби қуйидаги рад этиб бўлмайдиган далиллар билан, яъни суд мажлисида сўроқ қилинган гувоҳларнинг кўрсатувларидан ташқари, жиноят ишида мавжуд бўлган бирламчи далиллар билан, яъни жиноят ишида мавжуд бўлган 2026 йил 12 февраль кунидаги фуқаро М.Машариповнинг аризаси ва унга илова қилинган ҳужжатлар (*ишнинг 4-5-варақалари*), 2026 йил 12 февраль кунидаги Боғот туман ИИБ ТҚХ ЖҚГ тезкор вакилининг туман ИИБ бошлиғи номига ёзган билдиргиси (*ишнинг 6-варақаси),* 2026 йил 12 февраль кунидаги Боғот туман прокурори ва туман ИИБ бошлиғи томонидан тасдиқланган тезкор эксперимент ва турар жойларни, бошқа жойларни, биноларни, иншоотларни, жойнинг участкаларини ва транспорт воситаларини текшириш каби тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш ҳақидаги қарорлари ва уларга илова қилинган баённома (*ишнинг 7-11-варақалари*), 2026 йил 12 февраль кунидаги фуқаро М.Машарипов томонидан тақдим қилинган аризасига илова қилинган 1(*бир*) дона “Mirro” номли “DVD+R” дискни кўздан кечириш

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

баённомаси ва унга илова қилинган стенограмма (*ишнинг 12-14-варақалари*), 2026 йил 12 февраль кунидаги фуқаро М.Машариповнинг тушунтириш хати ва тилхати (*ишнинг 16-18-варақалари*), 2026 йил 12 февраль кунидаги судланувчи М.Олимбоевани тушунтириш хати (*ишнинг 22-24-варақалари*), 2026 йил 12 февраль кунидаги фуқаро Р.Матёқубовани тушунтириш хати (*ишнинг 27-30-варақалари*), 2026 йил 12 февраль кунидаги фуқаро Н.Фархадовани тушунтириш хати (*ишнинг 31-варақаси*), судланувчи М.Олимбоевани шахсига оид ҳужжатлар ва суд ҳужжатлари (*ишнинг 48-56-варақалари*), Боғот туман ИИБ тергов гуруҳи терговчисининг 2026 йил 10 март кунидаги ЖПК 83-моддаси 2-бандига асосан жиноят ишини бир қисмини тугатиб, маъмурий ҳуқуқбузарликка оид иш қўзғатиш ҳақидаги қарори (*ишнинг 82-84-варақалари*), тушунтириш хатлар, сўроқ ва юзлаштириш баённомалари ҳамда жиноят ишида мавжуд бўлган ЖПК 11, 81-82 ва 94-95-моддалари тартибида текширилган ва баҳоланган бошқа ашёвий далиллар ҳамда иш бўйича тўпланган бошқа ишончли ва мақбул далиллар мажмуи билан исботланиб, ўз тасдиғини тўлиқ топган деб ҳисоблайди.

Чунки, Конституциянинг 28-моддаси 5-қисмида “Жиноят содир этганликда айбланаётган шахс унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда ошкора суд муҳокамаси йўли билан исботланмагунча ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланади, айбланувчига ўзини ҳимоя қилиш учун барча имкониятлар таъминланади, агар шахснинг ўз айбини тан олганлиги унга қарши ягона далил бўлса, у айбдор деб топилиши ёки жазога тортилиши мумкин эмас”лиги белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 24 августдаги “Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорида далилларнинг мақбуллигига қўйиладиган шартлар ҳамда далилларни номақбул деб топиш асослари юзасидан тушунтиришлар берилган.

Шу сабабдан, суд, юқорида келтирилган судланувчини айблаш учун асос сифатида олинган далилларни, уларни тўплаш билан боғлиқ процессуал қоида ва тартибларга, қайд этилган Пленум қароридаги тушунтиришларга риоя қилинган ҳолда амалга оширилганлиги учун далиллар мақбуллигига тааллуқли шартларнинг белгиланган бирон-бир талаби бузилмаганлиги, уларни номақбул деб топиш учун асослар мавжуд эмаслиги ҳамда ҳақиқатга мувофиқ бўлганлиги сабабли ишончли ва судланувчининг жиноий ҳаракатларини баҳолашда етарли ҳамда ишга алоқадор деб ҳисоблайди.

Ваҳоланки, ЖПК 26-моддаси 2-қисмида “Суд фақат суд мажлисида текширилган далилларга асосланиб ҳукм чиқаради” – деб белгиланган.

Суд, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2014 йил 23 майдаги “Суд ҳукми тўғрисида”ги Қарори 5-бандида “Судлар ҳукм ЖПК 26, 90 ва 455-моддалари талабига биноан фақат суд мажлисида текширилган ва суд мажлиси баённомасида ўз аксини топган далилларга асосланган бўлиши лозимлигини эътиборга олишлари керак”лиги ҳақидаги тушунтиришига амал қилиб, судланувчининг қилмишини малакаланиши

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

масаласини муҳокама қилиб, дастлабки тергов органи томонидан судланувчи М.Олимбоеванинг жиноий қилмишлари ЖК 131-моддаси 1-қисми билан, яъни -"*Ғаразли ёки бошқа паст ниятларда қўшмачилик қилиш*" ва 131-моддаси 2-қисми билан, яъни "*Фоҳишахона ташкил этиш ёки сақлаш*" каби жиноят белгилари билан тўғри малакаланган деб ҳисоблайди.

Чунки, мавжуд иш ҳужжатларида ва суд аниқланган ҳолатларга кўра дастлабки тергов томонидан судланувчи М.Олимбоевага нисбатан қўйилган ушбу айбловлар қуйидагилар билан ўз исботини топган, яъни:

- судланувчи *М.Олимбоева* 2026 йил 12 февраль куни кечқурун соат 21:00лар атрофида, ўзининг яшаш хонадонида, яъни Урганч шаҳри, "Байналминалчи" маҳалласи, Байналминал кўчаси, 28-уй, 24-хонадонда яқин таниши бўлган 29.07.2002 йилда Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа туманида туғилган, Урганч шаҳрида яшовчи Н.Фархадовани тезкор тадбирга жалб қилинган фуқаро М.Машарипов билан биргаликда жинсий алоқа қилишлари учун кўндириб бериши эвазига ундан олдиндан 1.600.000 сўм миқдоридаги пулларни талаб қилиб олиб, қўшмачилик жиноятини содир қилганганлиги;

- судланувчи *М.Олимбоева* 2026 йил 12 февраль куни кечқурун соат 21.00лар атрофида, ўзининг яшаш хонадони бўлган, яъни Урганч шаҳри, "Байналминалчи" маҳалласи, Байналминал кўчаси 28-уй, 24-хонадонида, яқин таниши 29.07.2002 йилда Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа туманида туғилган, Урганч шаҳрида яшовчи Н.Фархадовани тезкор тадбирга аризачи сифатида жалб қилинган М.Машарипов билан жинсий алоқа қилишлари учун ўзининг яшаш хонадонида шароит яратиб бериш эвазига фуқаро М.Машариповдан олдиндан 1.600.000 сўм миқдоридаги пулларни талаб қилиб олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланганлиги ҳолатида яшаш хонадонида фохишахона ташкил қилиш жиноятини қасддан содир қилганлигидан далолат беради.

Ваҳоланки, ЖК 9-моддасида "Шахс қонунда белгиланган тартибда айби исботланган ижтимоий хавфли қилмишлари учунгина жавобгар бўлиши" ва 10-моддасида эса "Қилмишида жиноят таркибининг мавжудлиги аниқланган ҳар бир шахс жавобгарликка тортилиши шарт"лиги белгиланган.

Бундан ташқари, иш ҳужжатларида мавжуд бўлган, яъни терговга қадар текширув давридаги, 2026 йил 12 февраль куни М.Машариповнинг Боғот туман ИИБ бошлиғи номига ёзган аризасига илова қилинган "DVD+R" дискка тушириб олинган фуқаро М.Машарипов ва судланувчи М.Олимбоева ўртасидаги ўзаро суҳбат жараёни ариза муаллифи ва холислар иштирокида Боғот туман ИИБ биносидаги хизмат хонасидаги "*hp*" русумли компьютеридан фойдаланган ҳолда кўздан кечирилиб, очиб кўрилганида диск хотирасида 4,7 mb ҳажмга эга бўлган 2 та аудио файллар борлиги аниқланиб, сўзлашувлари тушурилган шахслар, яъни фуқаро М.Машарипов **"О"** ҳарфи ва М.Олимбоева эса **"М"** ҳарфи билан белгиланиб, ўзаро суҳбат жараёни эшитиб кўрилганида, "**О**" ҳарфи остида белгиланган шахс қуйидаги сўзларни айтганлиги, яъни: -"*Салом, биринчи расмдаги қиз ничча сўм*"?; "**М**" ҳарфи остидаги шахснинг жавоби "*Ана шу сиз сўраган биринчи расмдаки қиз боқу оди*

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

Нилу, дм қимматчидан”; “**О**” ҳарфи остидаги шахснинг сўзи “*Дм хўшрай зўр қиз акан*”; “**М**” ҳарфи остидаги шахснинг жавоби “*Дм акуратний қиз лекин*”; “**О**” ҳарфи остидаги шахснинг сўзи “*Янимда бир жўрамнам олиб борсам бўлами*”?; “**М**” ҳарфи остидаги шахснинг жавоби “*Манга яниздаги жўрангиз бир миллион бариб билами*”;? “**О**” ҳарфи остидаги шахснинг жавоби “*Ово бариб билади, лекин ничик ўзи ву қиз*”?; “**М**” ҳарфи остидаги шахснинг жавоби “*Эй, вапше сексий лекин ишонаринг жонингизни олади боқу, жонизни суғириб оладиган қиз ман вуни ҳали ву 100 АҚШ долларидан галди икки клента, иккиси ҳам боқу комфорт бўлди, вунга дахшат акан даб, чунки ву ҳам хўшрой ёш қиз фигураси ҳам чўткий бўйлари узин ўзина қараган таранг қиз, дўғмаган ҳали ёш қиз французки ҳам атадидон ву, французкий билан бошлиди, жонингни суғириб оладиган қиз манда вундин нарса йўқ, ман акуратний нарсаман у полний французки билан сексни бошлиди, шуни учун пулини кўп сўридидан ву қиз, тушундизми*”; “**О**” ҳарфи остидаги шахснинг сўзи “*Аса манга битиринг шу қизни ничча сўм дасангизам бараман*”; “**М**” ҳарфи остидаги шахснинг сўзи “*Ҳа, бир данишима чақирвадим ғоли сехни ёшуллисидон, ўзимни холамни қизи билан юрар ади ву, кейин французкий сўради 100 АҚШ доллара галди, шундан бараман дади пул кўпдон ву болада, яхши даб чақирдим, кейин ву бола икки рейсдан кўп бўмаган ҳам орасини очиб бўлар адидон ву янги ғоли сехни ёшуллиси 2 соатсиз орасини иккинчисини бўлиб билмиди ади, турмиди ади, ай янқини жонини олиб ташабдику, исоб дади жонимни олди ай мани нердан топдинг бини диди вашше важ акан дади*”?; “**О**” ҳарфи остидаги шахснинг сўзи “*Манга дм ёқди лекин ву дм зўр сексий атиб бўлса*”?; “**М**” ҳарфи остидаги шахснинг сўзи “*Бир сатни ичинда уч марта суғириб гетти, ишонаринг*”; “**О**” ҳарфи остидаги шахснинг сўзи “*Апка пулни сиза бараманми ахир*”; “**М**” ҳарфи остидаги шахснинг жавоби “*Хов, халамам пулни апкангиза барасиз, кима баржак адингиз пулни аса*”?; “**О**” ҳарфи остидаги шахснинг сўзи “*Бўлди тамом ман сизни биламан, ўзингиза бараман пулни, қачан борин шунда ман*”; “**М**” ҳарфи остидаги шахснинг жавоби “*11 га Урганчга галиб, пулини алдиндан бариб, кейин бизани олиб гетасиз, чиққандин пулни барасиз, ву ёна боргандан кейин ишонч йўққу, сиз мани данишим амассизқу, синашмаганмиз, агар ман сизни билганимда ади сиз мани 2-3 йиллик данишим бўлганизда ади орқайин қўрқмин борган бўлар адим чиқиб дўғри, манам ўзим Шоботдонман, Шоботда донишларим бор, қиз оппоромон, орқайин оппориб, орқайин аккаламан, чунки кўнглим дўқ, алдамиди, ничиклигини биламан, тушундизми йигитни гули мани*”; “**О**” ҳарфи остидаги шахснинг сўзи “*Апка ишқилиб ман пулни алдиннан бариб, қизларингизни йўқ баримман даб дурмидими ахир*”; “**М**” ҳарфи остидаги шахснинг жавоби “*Хов, хай йигитни гули берда аввала, ман тирик бўлсам ўртада ман дурибман, мани қизларим ҳеч қачон ҳали шу вақтгача бирси ҳам рангима дикланиб қараб парот атмаган ёки рангима дикланиб қарамаган ана шу ишда юргандан кейин мани иш қилганда ҳам, агар шундин бир вазият бўлиб қолганда пулни қайтариб гетади, бошқасини чақиринг даб, тушундингизми мани сиз*”; “**О**” ҳарфи остидаги шахснинг сўзи “*Апка аса иккимиз яхшилаб данишиб оламиз аса, шу ман айтқан қизларни*

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

чақириб бариб, дам олдирсангиз бўлди”; “**М**” ҳарфи остидаги шахснинг жавоби “*Биласиз ханг 100 АҚШ долларидан камига гамиди Нилу*” каби сўзлар тушурилган стенограмма матни тузилган баённомаси билан судланувчи М.Олимбоева томонидан ЖК 131-моддаси 1-қисми ва 131-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятларни содир қилганлигини англатади (*ишнинг 12-14-варақалари*).

Зеро, ЖПК 22-моддасида, “Суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд жиноят юз берганлигини, унинг содир этилишида ким айбдорлигини, шунингдек у билан боғлиқ барча ҳолатларни аниқлаши шартлиги, иш бўйича исботланиши лозим бўлган барча ҳолатлар синчковлик билан, ҳар томонлама, тўла ва холисона текшириб чиқилиши кераклиги, ишда юзага келадиган ҳар қандай масалани ҳал қилишда айбланувчини ёки судланувчини ҳам фош қиладиган, ҳам оқлайдиган, шунингдек унинг жавобгарлигини ҳам енгиллаштирадиган, ҳам оғирлаштирадиган ҳолатлар аниқланиши ва ҳисобга олиниши лозим”лиги кўрсатилган.

Шунингдек, ЖПК 81-моддаси 1-қисмида эса, “Ижтимоий хавфли қилмишнинг юз берган-бермаганлигини, шу қилмишни содир этган шахснинг айбли-айбсизлигини ва ишни тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга молик бошқа ҳолатларни суриштирувчининг, терговчининг ва суднинг қонунда белгиланган тартибда аниқлашига асос бўладиган ҳар қандай фактик маълумотлар жиноят иши бўйича далил ҳисобланади” – деб белгиланган.

Шу каби, ЖПК 82-моддасида ҳам, “Ишни айблов хулосаси ёки айблов далолатномаси билан судга юбориш ва айблов ҳукми чиқариш учун қилмиш ва рўй берган ижтимоий хавфли оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш, жиноят тўғри ёки эгри қасд билан содир этилганлиги, жиноятнинг сабаблари ва мақсадлари исботланган бўлиши керак”лиги белгиланган.

Бундан кўринадики, судланувчи М.Олимбоева моддий манфаатдор бўлиш мақсадида, 2026 йил 12 февраль куни кечқурун соат 21.00лар атрофида, Боғот тумани ИИБ ТҚХ ЖҚГ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида, ўзининг яшаш хонадони бўлган Урганч шаҳар, “Байналминалчи” маҳалласи, Байналминалчи кўчасидаги 28-уйнинг 24-хонадонида тезкор тадбирга жалб қилинган М.Машариповга жинсий алоқа қилиши учун 1.600.000 сўм миқдордаги пул эвазига унга ўзи топиб берган таниши 29.07.2002 йилда туғилган Фархадова Нилуфар Мансурбек қизи билан жинсий алоқа қилишлари учун қўшмачилик қилиб, ушбу яшаш хонадонида фоҳишахона ташкил қилиб, уларга жинсий алоқа қилишлари учун шароит яратиб берганлиги эвазига тадбирга жалб қилинган М.Машариповдан 1.600.000 сўм пулларни олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланганлиги ҳолатида ғаразли ва бошқа паст ниятларда қўшмачилик қилиш ҳамда фоҳишахона ташкил этиш ва сақлашда ифодаланган жиноятларни қасддан содир қилган.

ЖК 16-моддаси, 2-қисмида “Ушбу Кодексда назарда тутилган жиноят таркибининг барча аломатлари мавжуд бўлган қилмишни содир этиш жавобгарликка тортиш учун асос бўлади” деб белгиланган.

Бироқ, судланувчи М.Олимбоеванинг ушбу жиноий қилмишларини

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

ЖК 33-моддаси тартибида айнан бир модданинг турли қисмларида назарда тутилган жиноятларнинг аломатлари мавжуд сифатида ушбу модданинг оғирроқ жазо белгиланган қисми бўйича, яъни ЖК 131-моддаси 2-қисми билан жавобгарликка тортиб бўлмайди.

Чунки, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2008 йил 15 майдаги "Бир неча жиноят содир этилганда қилмишни квалификация қилишга доир масалалар тўғрисида"ги 13-сонли Қарорининг *6-бандида* "Жиноятлар мажмуини тартибга солувчи қонун нормасини қўллашда шуни инобатга олиш лозимки, ҳуқуқ назариясига кўра, жиноятлар мажмуи реал ва идеал турга бўлинади, бунда жиноятлар *идеал мажмуида эса*, айбдорнинг битта ҳатти-ҳаракатида Жиноят кодекси Махсус қисми турли моддаларида (моддаси турли қисмларида) назарда тутилган камида иккита жиноят таркиби белгилари мавжуд бўлиб, қилмиш ушбу нормалардан бирортаси билан ҳам тўлиқ қамраб олинмаслиги", *7-бандида* "Жиноятлар мажмуи содир этилган барча жиноятлар белгилари Жиноят кодексининг оғирроқ жазони назарда тутувчи битта моддаси (моддаси битта қисми) диспозицияси билан қамраб олинган ҳолдагина ЖК битта моддаси (моддаси битта қисми) билан квалификация қилиниши мумкин"лиги ҳамда *8-бандида* эса "Агар қонуннинг битта нормасида жиноят натижасида келиб чиқадиган турли ижтимоий-хавфли оқибатлар назарда тутилмаган бўлса, қилмиш жиноятлар мажмуи сифатида Жиноят кодексининг бевосита ҳар бир объектга зиён етказилиши учун жавобгарликни назарда тутувчи тегишли моддалари билан квалификация қилиниши керак"лиги тушунтирилган.

Яъни, жиноят ҳуқуқи нормасига кўра, жиноятлар мажмуи сифатида шахс бир ҳаракати билан иккита жиноят содир этаётганлиги ҳолатида жиноятлардан бири бошқасини содир этиш воситаси ёки усули бўлиб, ҳар иккала жиноят белгилари Жиноят кодексининг тегишли моддаси диспозициясида кўрсатилган ва келиб чиққан оқибат билан қилмиш ўртасида бевосита сабабий боғланиш мавжуд бўлгандагина, ушбу қилмиш Жиноят кодексининг фақат оғирроқ жиноят учун жавобгарлик белгиловчи битта моддаси доирасида малакаланиши лозим.

Мазкур ҳолатда, судланувчи М.Олимбоева томонидан содир қилинган жиноятлар мажмуи бир ҳаракат натижасида содир этилган ягона мақсадга йўналтирилган жиноятлар ҳисобланмасдан, балки ҳар бири алоҳида малакаланадиган мустақил жиноят таркибларига эга бўлган ҳаракатлардан иборат ҳисобланганлиги боис, унинг ушбу жиноий қилмишларини ЖК 33-моддаси 2-қисмида белгиланган талаблар бўйича, яъни ЖК Махсус қисмининг айни бир моддасининг турли қисмларида назарда тутилган жиноятларнинг аломатлари мавжуд сифатида қараб, ушбу жиноятлар учун оғирроқ жазо белгиланган ЖК 131-моддаси 2-қисми бўйича жавобгарликка тортиб бўлмайди.

Чунки, судланувчи М.Олимбоева томонидан содир қилинган ушбу жиноий қилмишлар гарчи бир - бири билан боғланган бўлсада, бироқ жиноятларнинг ҳар бири алоҳида ҳаракатлар орқали амалга оширилганлиги сабабли унинг жиноий қилмишлари ЖК 131-моддаси 1 ва 2-қисмларидаги

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

диспозициялар бўйича ягона жиноят таркибига кирувчи жиноят объектининг қисми эмас, балки муайян бир моддадаги алоҳида-алоҳида назарда тутилган бир жиноят таркибининг объекти билан тўлиқ қамраб олинмайдиган бошқа бир жиноят объектига қаратилган ҳисобланади.

Шунга кўра, суд судланувчи М.Олимбоеванинг ушбу жиноий қилмишларини ЖК 131-моддаси 1 ва 2-қисмлари билан алоҳида малакалаган ҳолда, ЖК 59-моддасида белгиланган тартибда узил-кесил жазо тайинлашни лозим топади.

Конституциясининг 20-моддасида, давлат органлари томонидан инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши ва қонунларда назарда тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши кераклиги белгилаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2014 йил 23 майдаги “Суд ҳукми тўғрисида”ги 7-сонли қарорининг 28-бандида, “Судларнинг эътибори, ҳукм чиқаришда уларнинг жазо тайинлашнинг умумий асослари тўғрисидаги қонун талабларига оғишмай риоя қилиш шартлигига, жиноят қонунининг асосий принципларидан бири инсонпарварлик принципи эканлигига ва унинг мазмунига кўра жиноят содир этган шахсга нисбатан у ахлоқан тузалиши ва янги жиноят содир этишининг олдини олиш учун зарур ҳамда етарли бўладиган жазо ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси қўлланилиши кераклигига қаратилсин, судлар жазо тайинлашда, содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини ва хусусиятини, содир этилган қилмишнинг сабабларини, келтирилган зарарнинг миқдори ва хусусияти, айбдорнинг шахси, унинг жавобгарлигини енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олишлари керак”лиги тушунтирилган.

ЖК 8-моддасида “Жиноят содир этишда айбдор бўлган шахсларга нисбатан қўлланиладиган жазо ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси одилона бўлиши, яъни жиноятнинг оғир-енгиллигига, айбининг ва шахснинг ижтимоий хавфлилик даражасига мувофиқ бўлиши керак”лиги, 54-моддасида эса “Суд жазо тайинлашда содир этилган жиноятнинг ҳусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасини, қилмишнинг сабабини, айбдорнинг шахсини, енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларини ҳисобга олиши лозим”лиги, Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сонли Қарорининг 1-бандида ҳам “Жиноят учун жазо тайинлашда қонунийлик, инсонпарварлик, одиллик ва жавобгарликнинг муқаррарлиги принципига қатъий амал қилишга қаратилиши”, 3-бандида эса “ЖК 8, 54-моддалари мазмунига кўра, жазо адолатли бўлиши, ҳар бир ҳолатда индивидуал тайинланиши, жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасига, айбдорнинг шахсига, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларга мувофиқ бўлиши кераклиги, (масалан, моддий зарарнинг тўлиқ қопланганлиги, айбдор ота-онасининг ёки боласининг бошқа боқувчиси йўқлиги, оиласида ягона боқувчилиги, жабрланувчининг судланувчи билан ярашганлиги ва ҳ.к.) эътибор қаратиш лозим”лиги кўрсатилган.

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

Суд, қайд этилган Конституциявий нормалар, қонун талаблари ва Олий суд Пленум қарорларидаги тушунтиришларни эътиборга олиб, судланувчи *М.Олимбоева*га жазо тури ва меъёрини белгилашда, у томонидан содир этилган жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасини, содир этилган қилмишнинг сабабини, айбдорнинг шахсини атрофлича ўрганиб, пушаймондалиги, оилавий шароити, икки нафар вояга етмаган фарзандлари борлиги, оиласида ягона боқувчилиги, муқаддам судланганлик ҳолати тугалланганлигини, аёл кишилигини ЖК 55-моддасида назарда тутилган жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар деб ҳисоблаб, унинг қилмишида ЖК 56-моддасида назарда тутилган жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар аниқланмаганлигини инобатга олиб, унга нисбатан ЖК 131-моддаси 1-қисми билан 01.08.2025 йил ҳолатига бўлган базавий ҳисоблаш миқдори 412.000 сўмдан келиб чиққан ҳолда жарима жазоси ва 131-моддаси 2-қисми билан эса озодликни чеклаш жазоси тайинлаб, ЖК 59-моддаси 2-қисми тартибида тайинланган енгилроқ жазони оғирроғи билан қоплаш йўли билан жиноятлар мажмуи тариқасида узил-кесил ўташ учун озодликни чеклаш жазосини тайиншни, ЖК 48^1-моддасида белгиланган талаблар бўйича қўшимча таъқиқ(чеклаш)лар юклашни, Пробация гуруҳининг розилигисиз яшаш ва иш жойини ўзгартирмаслик, Хоразм вилояти ҳудудидан ташқарига чиқмаслик каби тақиқ (чеклаш)ларни юклатишни ҳамда ЖПК 422-моддасига асосан ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг унга нисбатан қўлланилган “муносиб хулқ-атворда бўлиш тўғрисида тилхат” эҳтиёт чорасини ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг бекор қилишни лозим топади.

Чунки, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 2006 йил 3 февралдаги 1-сонли Қароринг 25^2-бандида, судлар шуни инобатга олишлари лозимки, мазкур тақиқлар (чеклашлар) ЖК 48^1-моддаси биринчи қисмида белгиланган мажбурий тақиқлар (чеклашлар)га қўшимча ҳисобланганлиги сабабли, уларни маҳкумнинг зиммасига юклатилиши суд ҳукмининг тавсиф қисмида асослантирилиши лозимлиги қайд қилинган.

Шунингдек, судланувчи М.Олимбоева жиноят ишлари бўйича Урганч шаҳар судининг 20.03.2024 йилдаги ҳукмига кўра ЖК 131-моддаси 1 ва 2-қисмлари билан, ЖК 59-моддаси тартибида базавий ҳисоблаш миқдори бўлган 330.000 сўмнинг 30 баравари миқдорида 9.900.000 сўм жарима жазоси бўйича тайинланган ушбу жаримани 2024 йил 3 апрель кунида тўлиқ тўлаганидан сўнг, орадан 1(*бир*) йилдан ортиқ муддат ўтгандан сўнг, 2026 йил 12 февраль кунида ушбу жиноятларни содир қилганлиги аниқланганда унинг судланганлик ҳолати тугалланган.

Ваҳоланки, ЖК 78-моддаси 1-қисмининг “в” бандида “Жарима жазоси ижро этилган кундан кейин, шунингдек муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки ахлоқ тузатиш ишлари жазолари ўталганидан кейин бир йил ўтгач” шахснинг судланганлик ҳолати тугалланиши белгиланган.

Яъни, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 18 сентябрдаги “Судланганлик ҳолати тугалланиши ва олиб ташланишига оид қонунчиликни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 13-сонли Қарорининг 4-бандида “Судланганлик ҳолати тугалланиши шахснинг

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

судланганлиги факти билан боғлиқ барча оқибатларнинг жазо тури ва муддатидан келиб чиққан ҳолда ЖК 78-моддасида назарда тутилган муддатлар ўтганлиги натижасида автоматик тарзда (ўз-ўзидан) барҳам топишини англатади” деб тушунтирилган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2012 йил 13 декабрдаги “Жиноят ишлари бўйича ашёвий далилларга оид қонунчиликни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида” 17-сонли қарорининг 9-бандида “Жиноят-процессуал кодекси 211-моддасига мувофиқ жиноят ишини юритиш тамом бўлганда (ишни тугатиш ёки иш бўйича ҳукм чиқаришда) суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд ашёвий далил сифатида ишга қўшиб қўйилган нарсалар ва ҳужжатларнинг тақдирини белгилаши шарт. Қонунга кўра, ашёвий далилларга оид масала қуйидаги қоидаларга риоя этилган ҳолда ҳал этилади” – деб тушунтирилган.

Шунга кўра, суд ашёвий далил тариқасида тезкор тадбир давомида фойдаланилган 3.000.000 (*уч миллион*) сўм пуллар фуқаро М.Машариповга тилхат асосида қайтариб берилганлигини инобатга олишни;

- ашёвий далил тариқасида эътироф этилиб, жиноят ишига илова қилинган М.Машарипов ва М.Олимбоевалар ўртасида бўлиб ўтган суҳбат, тезкор тадбир ва кўздан кечириш жараёнлари ёзилган жами 2 (*икки*) дона “DVD+R” дискларни иш ҳужжатлари билан биргаликда сақлашни;

Шунингдек, суд иш юзасидан манфаатдор тарафларга моддий ва маънавий зарар бўйича фуқаролик тартибида судга мурожаат қилиш ҳуқуқларига эга эканликларини тушунтиришни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциянинг 20, 21 ва 28-моддалари ҳамда ЖПК 454-457, 460, 462-463, 465-468, 471-473 ва 475-моддаларига мувофиқ, суд

ҳ у к м қ и л а д и:

Олимбоева Муяссар Қудрат қизи (Olimboyeva Muyassar Qudrat qizi) Ўзбекистон Республикаси ЖК 131-моддаси 1 ва 2-қисмларида назарда тутилган жиноятларни содир этганликда айбдор деб топилсин.

М.Олимбоевага ЖК 131-моддаси 1-қисми билан базавий ҳисоблаш миқдори 412.000 сўмнинг 25 *(йигирма беш)* баравари, яъни 10.300.000 *(ўн миллион уч юз минг)* сўм миқдорида жарима жазоси тайинлансин.

М.Олимбоевага ЖК 131-моддаси 2-қисми билан 2(*икки*) йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинлансин.

ЖК 59-моддаси 2-қисми тартибида М.Олимбоевага тайинланган енгилроқ жазони оғирроғи билан қоплаш йўли билан жиноятлар мажмуи тариқасида узил-кесил ўташ учун 2*(икки)* йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинлансин.

М.Олимбоевага иш ёки ўқиш вақтидан, шунингдек иш ёки ўқиш жойигача бориши ва уй-жойига қайтиб келиши учун зарур бўлган вақтдан ташқари қолган вақтда яшаш жойидан, яъни Урганч шаҳри,

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

“Байналминалчи” маҳалласи, Байналминал кўчаси, 28-уй, 24-хонадондан чиқиши чеклансин.

М.Олимбоеванинг зиммасига қуйидаги қўшимча чекловлар, яъни:

- Урганч шаҳар ИИБ ЖХХ Пробация гуруҳининг розилигисиз яшаш жойини ўзгартирмаслик;

- Жазони ижро этувчи орган рухсатисиз Хоразм вилояти маъмурий ҳудудидан ташқарига чиқмаслик каби тақиқ (чеклаш) юклатилсин.

Тайинланган жазони ижро қилиш Урганч шаҳар ИИБ ЖХХ Пробация гуруҳи зиммасига юклатилсин.

Жазо муддати ҳукм ижроси Хоразм вилояти, Урганч шаҳар ИИБ ЖХХ Пробация гуруҳида ҳисобга олиниб, ижрога қаратилган кундан бошлаб ҳисоблансин.

М.Олимбоевага ЖК 48^1-моддаси 6-қисми талаблари, яъни маҳкум озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташдан қасддан бўйин товлаган, шунингдек суд томонидан ўз зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажармаган тақдирда, суд озодликни чеклаш жазосининг ўталмай қолган муддатини бошқа турдаги жазо билан алмаштириши мумкинлиги, жазони ўташдан бўйин товлаш вақти ўталган жазо муддатига қўшиб ҳисобланмаслиги тушунтирилсин.

Ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг, судланувчи М.Олимбоевага нисбатан қўлланилган “муносиб хулқ-атворда бўлиш тўғрисида тилхат” тарзидаги эҳтиёт чораси бекор қилинсин.

Ашёвий далил тариқасида эътироф этилган тезкор тадбир давомида фойдаланилган 3.000.000 (*уч миллион*) сўм пуллар фуқаро М.Машариповга тегишли бўлганлиги сабабли ўзига тилхат асосида қайтариб берилганлиги инобатга олинсин.

Ашёвий далил тариқасида эътироф этилган жиноят ишига илова қилинган фуқаро М.Машарипов ва М.Олимбоевалар ўртасида бўлиб ўтган суҳбатлар, тезкор тадбир ва кўздан кечириш жараёнлари ёзилган жами 2 (*икки*) дона “DVD+R” дисклар иш ҳужжатлари билан биргаликда сақлансин.

Жиноят оқибатида манфаатдор тарафларга бошқа моддий ва маънавий зарар етказилган бўлса уларни ундириб олиш бўйича фуқаролик ишлари бўйича судга мурожаат қилиш ҳуқуқлари борлиги тушунтирилсин.

ЖПК 497^4-моддасига мувофиқ ҳукмдан норози тарафларга ҳукм эълон қилинган кундан эътиборан, судланувчи эса ҳукм нусхасини олган кунидан бошлаб ўн сутка ичида жиноят ишлари бўйича Боғот туман суди орқали Хоразм вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатига апелляция тартибида, ЖПК 498-моддасига мувофиқ суднинг ҳукми апелляция тартибида кўрилмасдан қонуний кучга киргач кассация тартибида шикоят бериши, прокурор протест келтириши мумкин.

Раислик этувчи судья: **Б.Якубов**

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026